

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3897/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม โจทก์
นาง นันทนาพร หรือ ผ่องศรี เจริญพงศ์
นรา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

ผู้ตายเป็นสามีจำเลย ทำร้ายร่างกายจำเลยก่อนจนเซ ไปที่โต๊ะจำเลยจึงหยิบมีด
ปกผลไม้ขึ้นมาขว้าง แต่ผู้ตายเข้าแย่งจึงถูกมีดบาดมือผู้ตายใช้ปากกัดมือที่ถือมีดของ
จำเลยอย่างแรง จำเลยเหวี่ยงมือ มีดถูกคอผู้ตายโดยบังเอิญ ดังนี้ หากผู้ตายแย่งมีด
ได้อาจใช้ทำร้ายจำเลยถึงตาย ได้การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันพอสมควรแก่
เหตุ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำไปโดยบรรดาโทษ พิพากษาว่าจำเลยมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 72 จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายพอสมควรแก่เหตุ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เห็นว่า ในชั้นถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและในชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การทำงานองเดียวกับชั้นพิจารณาปรากฏตามบันทึกการจับกุมและคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเอกสารหมาย จ.2 และ จ.5 เมื่อพิจารณาประกอบกับบาดแผลที่จำเลยได้รับที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายซึ่งมีรอยลักษณะถูกกัดตามภาพถ่ายหมาย จ.7ภาพที่ 7 และบาดแผลที่ผู้ตายได้รับที่นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้องเข้าด้วยแล้ว จึงเชื่อว่าผู้ตายเป็นฝ่ายตกตีทำร้ายร่างกายจำเลยก่อน เมื่อจำเลยเข้าไปที่โต๊ะวางถาดผลไม้ จึงหยิบมิดปอกผลไม้มาขู่ผู้ตายไม่ให้เข้ามาทำร้ายซ้ำอีกผู้ตายแย่งมิดจากจำเลย มิดจึงบาดเจ็บมือผู้ตาย ผู้ตายกัดมือจำเลยที่ถือมิดอย่างแรง จำเลยจึงเหวี่ยงมือไปมาเพื่อให้ปากผู้ตายหลุดจากมือจำเลยและไม่ให้ผู้ตายแย่งมิดไปได้ บังเอิญมิดไปถูกลำคอของผู้ตายเข้า หากผู้ตายแย่งมิดจากจำเลยได้ ผู้ตายอาจใช้มิดทำร้ายจำเลยถึงตายได้ ประกอบกับจำเลยเป็นหญิง ความแข็งแรงย่อมสู้ผู้ตายไม่ได้ พฤติการณ์การกระทำของจำเลยจึงถือได้ว่าเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ จำเลยย่อมไม่มีความผิด"

พิพากษายืน.

(เสียง ตริวิมล-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำนง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ